

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1466/2531

ร.ต.ท. ชาทรี ณ วิทยานันท์  
นาง นา รี อักษร ศิริ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ในวันสืบพยานโจทก์ จำเลยยอมรับว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คตามฟ้อง โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบและธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน แต่จำเลยก็มีได้ให้การรับสารภาพตามฟ้องดังนี้จะถือว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหาได้ไม่ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบให้ได้ความดังกล่าว เมื่อโจทก์มิได้สืบพยาน จึงลงโทษจำเลยไม่ได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ในวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงแล้วคู่ความรับกันว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คตามฟ้องทั้งสี่ฉบับและโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบ เช็คทั้งสี่ฉบับธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์ แต่จำเลยขอสืบพยาน ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยตามเช็คฉบับแรก และฉบับที่สองฉบับละ 10 เดือน ฉบับที่สามและฉบับที่สี่ ฉบับละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลย 3 ปี 8 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาทั้งสี่สำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดตามที่ โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน แม้ในวันสืบ พยานโจทก์ จำเลยจะยอมรับว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คทั้งสี่ฉบับ และ โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คทั้งสี่ฉบับไม่ได้ และธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงินก็ตามแต่จำเลยก็มีได้ให้การรับสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง ดังนั้นจะ ถือว่าจำเลยออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คดังที่ศาลล่างทั้งสอง วินิจฉัยมาหาได้ไม่เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำเสนอให้ได้ความเช่นนี้ แต่เมื่อศาล ชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์ โจทก์มิได้แถลงขอสืบพยานหรือโต้แย้งคัดค้านประการใด แสดงว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยาน ส่วนจำเลยขอสืบพยานโดยนำเสนอว่า จำเลยออกเช็ค คำประกันให้ผู้มีชื่อไว้มิได้มีเจตนาออกเพื่อชำระหนี้ จำเลยได้ชำระหนี้ที่คำประกันนั้น เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อจำเลยต่อสู้เช่นนี้โดยโจทก์มิได้สืบพยานแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตาม ที่จำเลยแถลงรับก็ตาม คดีก็ฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ เพราะการที่ธนาคารปฏิเสธการ จ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายนั้น หากจำเลยจะมีความผิดเสมอไปไม่ เช็คที่จำเลยส่งจ่ายอาจจะเป็นเช็คคำประกันหนี้มิได้มีเจตนาออกเช็คเพื่อชำระหนี้ หรือเป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน หรือมูลหนี้ตามเช็คระงับไปแล้วก็ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน

(เสียม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ